

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Về việc ban hành quy chế đấu giá tài sản)*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 0202/2025/HĐDVĐG/HàThanh ngày 26/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành.
- Căn cứ Công văn số: 1987/2025/CV-TGĐ12 ngày 26/02/2025 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam về việc đề nghị bán đấu giá tài sản bảo đảm của Khách hàng Lê Văn Hoa.

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1. Ban hành Quy chế cuộc đấu giá:**

**Tài sản:** Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 980331; Thửa đất số: 1755; Tờ bản đồ số: 1; diện tích: 125m<sup>2</sup> (Một trăm hai mươi lăm mét vuông); Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị (đất ở nhà liền kề); Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Địa chỉ: Lô ĐỒ 3-40, Khu dân cư thuộc khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhon Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; số vào sổ cấp GCN: CS 04235 do Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 10/8/2022 đứng tên ông Lê Văn Hoa.

**ĐIỀU 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi thực hiện xong công việc bán đấu giá đối với tài sản nói trên.

**ĐIỀU 3.** Cán bộ Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành; Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này./.

**Nơi nhận:**

- Người tham gia đấu giá;
- Lưu: PNV; HCTH.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**GIÁM ĐỐC**

*Trương Văn Hùng*



# QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 0202/2025/QĐ-DGHT ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành).

## CHƯƠNG I

### ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

#### ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ các điều kiện sau đây được tham gia đấu giá tài sản:

1. Có nhu cầu và khả năng về tài chính để mua tài sản;
2. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá hiện hành, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, được sửa đổi bổ sung năm 2024.
3. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

#### ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. Tuân thủ đúng các quy định tại quy chế này;
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành
5. Việc bán đấu giá thực hiện theo nguyên tắc đấu giá công khai, theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng, phương thức trả giá lên.

#### ĐIỀU 3. NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁC HÀNH VI SAU ĐÂY

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

## CHƯƠNG II

### THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

#### ĐIỀU 4. TÀI SẢN, GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. **Tài sản đấu giá:** Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 980331; Thửa đất số: 1755; Tờ bản đồ số: 1; diện tích: 125m2 (*Một trăm hai mươi lăm mét vuông*); Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị (đất ở nhà liền kề); Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Địa chỉ: Lô ĐÔ 3-40, Khu dân cư thuộc khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhon Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; số vào sổ cấp GCN: CS 04235 do Sở TNMT tỉnh Bình Định cấp ngày 10/8/2022 đứng tên ông Lê Văn Hoa.
2. **Giá khởi điểm: 1,250,000,000 đồng** (*Bằng chữ: Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng*) - Giá khởi điểm không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/ sử dụng tài sản. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu/ sử dụng tài sản đấu giá và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan do người trúng đấu giá chịu.

#### Ghi chú:

- ✓ Tài sản được bán theo nguyên trạng tại thời điểm đấu giá.
  - ✓ Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản trúng đấu giá, chịu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, phải nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ thuế (nếu có), chi phí liên quan... khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng, bảo quản tài sản sau khi nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá.
3. **Nguồn gốc tài sản:** Là tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
  4. **Thông tin khác:**
    - Tài sản đấu giá được bán theo nguyên trạng thực tế tài sản, hồ sơ tài sản, tình trạng tranh chấp, chất lượng tài sản,... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến tài sản tại thời điểm được đưa ra đấu giá.
    - Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết:
      - + Đã tìm hiểu các thông tin, tính pháp lý về nguồn gốc, tình trạng tranh chấp liên quan đến tài sản đấu giá.

- + Đã xem xét đầy đủ về tài sản, Hồ sơ tài sản và chấp nhận nguyên trạng tài sản, Hồ sơ tài sản tại thời điểm xem tài sản đấu giá.
- + Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tính pháp lý của tài sản và Hồ sơ tài sản đấu giá.
- + Kể từ thời điểm chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản đấu giá của Người có tài sản cho người mua tài sản đấu giá theo quy định tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua tài sản đấu giá sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế, rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh liên quan đến tài sản đấu giá.
- + Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.
- + Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản đấu giá, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản đấu giá.
- + Người trúng đấu giá tài sản nói trên phải tự thực hiện và chịu mọi chi phí đăng ký biến động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với công trình trên đất sau khi thể chấp, cũng như chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng, bảo quản tài sản sau khi nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá.

## **ĐIỀU 5. THÔNG BÁO CÔNG KHAI**

Công ty thông báo công khai việc tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia; trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và niêm yết theo quy định của pháp luật. Nội dung thông báo gồm:

- Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;
- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản;
- Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá;
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; tiền đặt trước;
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
- Các thông tin khác theo quy định.

## **ĐIỀU 6. KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ 08h00 ngày 28/02/2025 đến 17h00 ngày 17/03/2025
2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá:
  - Tại Công ty Hà Thành - Tầng 3 Lô M1-16, Khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
  - Tại trụ sở của bên có tài sản: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Liên hệ Mr. Quyết, SĐT: 0915026406

- Tại số 22 Đường Nguyễn Tất Thành, P.Lê Hồng Phong, TP.Quỳ Nhon, T.Bình Định –Liên hệ Mr. Huân, SĐT: 0399023052.
3. **Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:** Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, được sửa đổi bổ sung năm 2024.
  4. **Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá**  
 Trong giờ hành chính, từ 08h00 ngày **12/03/2025** đến 17h00 ngày **14/03/2025**. Công ty tổ chức cho xem tài sản đối với các khách hàng đăng ký xem tài sản theo thời gian thông báo trên. Khách hàng có thể tự mình xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản.  
 Địa điểm xem tài sản: Lô ĐÔ 3-40, Khu dân cư thuộc KĐT mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
  5. **Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:**  
 Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong thời gian quy định tại Trụ sở Công ty Hà Thành, Trụ sở bên có tài sản, liên hệ Mr. Quyết, SĐT: 0915026406; Tại số 22 Đường Nguyễn Tất Thành, P.Lê Hồng Phong, TP.Quỳ Nhon, T.Bình Định - Liên hệ Mr. Huân, SĐT: 0399023052.
  6. **Thời gian nộp tiền đặt trước:** Bắt đầu từ 08h00 ngày **28/02/2025** đến 17h00 ngày **17/03/2025** (Bằng chuyển khoản)..
    - Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: **120,000,000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng./.).
    - **Cách thức nộp tiền đặt trước:** Tiền đặt trước phải được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: **03101016532932** tại **Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam** và Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h00 ngày **17/03/2025**.
    - Nội dung chuyển khoản: *[Tên người tham gia đấu giá] \_CCCD/CMND/ĐKKD\_ Nộp tiền đặt trước tham gia ĐGTS là: QSD thửa đất số: 1755; TBĐS: 1; Địa chỉ: Lô ĐÔ 3-40, Khu dân cư thuộc KĐT mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định*
  7. **Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:**
    - Thời gian tổ chức phiên đấu giá: **10h30 ngày 20/03/2025**.
    - **Địa điểm tổ chức phiên đấu giá:** Trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Bình Định, Địa chỉ: Số 72 Mai Xuân Thưởng, Lê Hồng Phong, Quy Nhon, tỉnh Bình Định.
  8. **Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:**
    - **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
    - **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.
    - **Bước giá:** **30,000,000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).

## **ĐIỀU 7. HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ**



1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **400,000 VNĐ/01 hồ sơ** (Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).
2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:
  - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
  - Thông báo đấu giá tài sản;
  - Quy chế cuộc đấu giá;
  - Bản cam kết về việc xem tài sản;
  - Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.
3. Địa điểm nộp tiền mua hồ sơ: Tại trụ sở Công ty Hà Thành - Tầng 3 Lô M1-16, Khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: **19132909365011** tại Trung tâm giao dịch Hội sở Techcombank

## **ĐIỀU 8. HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định tại Điều 1, nếu có nhu cầu tham gia đấu giá thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty theo quy định của Luật đấu giá tài sản, quy định khác của pháp luật có liên quan đúng thời hạn quy định tại Quy chế đấu giá tài sản. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đăng ký 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

1. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
  - a) Đối với cá nhân:
    - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
    - Giấy tờ tùy thân của cá nhân: CCCD, Hộ chiếu (Bản sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
    - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu ủy quyền) theo đúng quy định của pháp luật, giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền;
    - Cam kết về việc xem tài sản;
    - Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.
  - b) Đối với tổ chức:
    - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
    - Giấy giới thiệu người đại diện do tổ chức đăng ký tham gia đấu giá (đối với tổ chức);
    - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá (nếu ủy quyền) theo đúng quy định của pháp luật.
    - Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức);
    - Cam kết về việc xem tài sản;
    - Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.
2. Xét duyệt danh sách người đăng ký tham gia đấu giá
  - Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước, Công ty căn cứ hồ sơ để kiểm tra, xác minh các khách hàng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá theo khoản 1 điều này bao gồm điều kiện: Trong danh sách đã xem tài sản hoặc cam kết đã xem tài sản, nộp hồ sơ hợp lệ và nộp đủ tiền đặt trước theo Quy chế này.

- Người đăng ký tham gia đấu giá được Công ty đấu giá thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ qua Email hoặc số điện thoại mà Người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.
- Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng Giám đốc, Giám đốc...) nếu không trực tiếp dự đấu giá phải có văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định cho người khác đủ năng lực dự đấu giá.

## **ĐIỀU 9. XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC**

1. Số tiền đặt trước được xử lý như sau:
  - a) Trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá thì số tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ được trả lại cho người nộp trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá theo thông báo của Công ty.
  - b) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:
  - a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
  - b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 Quy chế này;
  - c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;
  - d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản;
  - e) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.
3. Tiền đặt trước quy định tại Điểm 2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.
4. Trường hợp khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước mà việc tổ chức đấu giá bị hủy theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có văn bản của bên có tài sản đề nghị dừng phiên đấu giá trước ngày mở phiên đấu 01 (một) ngày thì Công ty sẽ hoàn trả lại tiền đã đặt trước và tiền mua hồ sơ cho khách hàng theo phiếu thu tiền do Công ty phát hành. Công ty Hà Thành và người có tài sản không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp này.
5. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện trong trường hợp trước ngày mở phiên đấu giá nếu người có tài sản đấu giá có văn bản yêu cầu lùi thời gian tổ chức phiên đấu giá, tạm dừng phiên đấu giá, dừng phiên đấu giá và Công ty Hà Thành và người có tài sản không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và bất kỳ chi phí nào khác cho khách hàng trong trường hợp này.



### **CHƯƠNG III**

#### **TỔ CHỨC PHIÊN BÁN ĐẤU GIÁ**

##### **ĐIỀU 10. NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ**

1. Mỗi tổ chức được cử 01 người tham dự phiên đấu giá;
2. Mỗi người tham gia đấu giá không được trao đổi với người khác, không được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện khác để trao đổi trong phòng đấu giá;
3. Chỉ những khách hàng có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp đủ tiền đặt trước đúng thời gian quy định mới được tham gia đấu giá;
4. Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá;
5. Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá;
6. Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức cuộc đấu giá;
7. Người tham gia đấu giá phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy biên nhận tiền đặt trước để xuất trình trước khi đấu giá.

##### **ĐIỀU 11. TRÌNH TỰ TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ**

1. Đấu giá phiên điều hành phiên đấu giá giới thiệu chương trình phiên đấu giá; giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.
2. Người điều hành Đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu từng tài sản đấu giá; và giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá (nếu có).
3. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá nhắc lại mức giá khởi điểm; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá; Phát số cho người tham gia đấu giá; Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
4. Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Thời gian để ghi giá trả vào Phiếu trả giá tối đa là 05 phút. Người tham gia đấu giá ghi giá muốn trả bằng tiền Việt Nam vào phiếu của mình. Trong phiếu trả giá, người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ, rõ ràng thông tin về tổ chức, cá nhân, mức giá trả bằng chữ, bằng số, ký và ghi rõ họ tên. Mức giá trả trong phiếu trả giá tối thiểu bằng mức giá khởi điểm hoặc cộng với một hay nhiều bước giá. Trường hợp những phiếu trả giá mà số tiền ghi bằng chữ khác với số tiền ghi bằng số thì lấy số tiền ghi bằng chữ là giá trả giá. Nếu giá trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không tròn Bước giá (phần cao hơn giá khởi điểm không phải là bội số của Bước giá) thì khi xét giá sẽ được làm tròn theo nguyên tắc cộng tăng lên cho tròn Bước giá kế tiếp để xét giá.
5. Công ty không chấp nhận phiếu trả giá là bản photo hoặc phiếu không phải Công ty phát hành, trường hợp nếu người tham gia đấu giá ghi nhầm mức giá trước khi bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu đấu giá, Công ty sẽ đổi lại phiếu khác.
6. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ,

- số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.
7. Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề. Trường hợp, giá trả hợp lệ tại vòng đấu trước liền kề của tất cả người tham gia đấu giá đều trả bằng giá khởi điểm của vòng đấu, thì giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo được xác định: bằng giá khởi điểm của vòng đấu trước liền kề cộng thêm 01 bước giá
  8. Người không đăng ký tham gia đấu giá vòng tiếp theo sẽ không được tiếp tục đấu giá các vòng sau. Đấu giá viên tiếp tục phát phiếu cho những người tham gia đấu giá để bắt đầu trả giá cho vòng tiếp theo.
  9. Vòng đấu giá cuối cùng là vòng đấu mà sau khi người điều hành công bố mức giá trả cao nhất 03 lần liên tiếp mỗi lần cách nhau 02 phút mà không có người nào yêu cầu được đấu giá tiếp thì người điều hành công bố mức giá trả cao nhất này là giá bán tài sản của phiên đấu giá. Người có mức giá trả cao nhất của vòng này là người trúng đấu giá.
  10. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

## **ĐIỀU 12. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG PHIÊN ĐẤU GIÁ**

1. Xử lý trong phiên đấu giá: Mọi vi phạm quy chế đấu giá đều được lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản.
2. Trường hợp toàn bộ người tham gia đấu giá đều trả dưới giá khởi điểm hoặc tất cả đều không trả giá thì cuộc bán đấu giá coi là không thành và báo cáo ban lãnh đạo Công ty cho tổ chức lại cuộc bán đấu giá vào thời điểm thích hợp. Người tham gia đấu giá trả dưới giá khởi điểm hoặc không trả giá đều là người có hành vi cản trở phiên đấu giá, những trường hợp này đều lập biên bản xử lý theo quy định.
3. Người điều hành có quyền dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản; Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 của Quy chế này:
4. Rút lại giá đã trả
  - Tại phiên đấu giá tài sản, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì phiên đấu giá không thành.

- Người rút lại giá đã trả bị trút quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về người có tài sản.
- 5. Từ chối kết quả trúng đấu giá
  - Tại phiên đấu giá, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.
  - Trong trường hợp từ chối mua nêu trên mà có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua thì tài sản được bán cho một trong hai người trả giá liền kề đó, sau khi đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản đấu giá.
  - Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản bán đấu giá thì phiên đấu giá không thành.
  - Khoản tiền đặt trước của người từ chối mua theo quy định tại khoản này thuộc về người có tài sản đấu giá.

### **ĐIỀU 13. BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ**

1. Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.
2. Diễn biến của cuộc đấu giá được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.
3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá.
4. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

### **ĐIỀU 14. BÁN ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT**

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá được thực hiện như sau:

- a) Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;
- b) Việc đấu giá tài sản trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

#### **ĐIỀU 15. TRÁCH NHIỆM VỀ GIÁ TRỊ, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ**

1. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản bán đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
2. Tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã bán đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản nêu trên.
3. Bên có tài sản có trách nhiệm giải thích rõ cho khách hàng về giá trị, chất lượng, điều kiện sử dụng, và các quy định khác của pháp luật đối với loại tài sản bán đấu giá đó và có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản đấu giá.

#### **ĐIỀU 16. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ**

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:
  - a. Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
  - b. Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
  - c. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
  - d. Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.
2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:
  - a. Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
  - b. Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
  - c. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

### **CHƯƠNG IV**

#### **THỦ TỤC THANH TOÁN, HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, BÀN GIAO TÀI SẢN**

#### **ĐIỀU 17. THỦ TỤC THANH TOÁN, HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ**

1. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản:

Trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp 100% tiền mua tài sản (sau khi trừ đi số tiền đặt trước) vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam theo thông tin tài khoản như sau:

  - Tên người thụ hưởng: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Hội sở chính**
  - Số tài khoản: **VND1446100011000**

- Tại Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Hội sở chính**
  - Địa chỉ: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  - Nội dung chuyển khoản đối với từng tài sản: *[Tên người trúng đấu giá]* CCCD/CMND/ĐKKD *Nộp tiền mua tài sản là: QSD thửa đất số: 1755; TBDS: 1; Địa chỉ: Lô ĐÔ 3-40, Khu dân cư thuộc KĐT mới Cẩm Văn, phường Nhon Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định*
2. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá là Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền mua đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng thì được coi là từ chối mua tài sản bán đấu giá. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam tiến hành thủ tục hủy kết quả bán đấu giá, người trúng đấu giá phải chấp nhận việc hủy kết quả bán đấu giá và từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khiếu kiện.
  3. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  4. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Người có tài sản nhận được hồ sơ cuộc đấu giá do Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyển theo quy định, các bên sẽ thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp Người có tài sản và Người trúng đấu giá tài sản có thỏa thuận khác

#### **ĐIỀU 18. THỜI HẠN BÀN GIAO TÀI SẢN VÀ HỒ SƠ GIẤY TỜ LIÊN QUAN**

1. Việc chuyển giao Tài Sản, hồ sơ liên quan cho Người trúng đấu giá sẽ thực hiện trong thời hạn chậm nhất không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc bàn giao tài sản đấu giá được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của Người có tài sản và Người mua được Tài Sản. Từ thời điểm bàn giao Tài Sản, Người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm đối với Tài Sản đấu giá.
2. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi có tài sản hoặc nơi khác do Người có tài sản đấu giá và người mua tài sản thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản.
3. Các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/ quyền sử dụng, chi phí đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá, đăng ký biến động (nếu có) do người mua tài sản chịu theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Hồ sơ giấy tờ có liên quan được bàn giao bao gồm:
  - Biên bản đấu giá tài sản;
  - Hợp đồng mua bán tài sản;
  - Hoá đơn hợp pháp theo quy định của Nhà nước (Nếu có);
  - Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá.



## CHƯƠNG V CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### ĐIỀU 19. TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

1. Trong trường hợp các bên tham gia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá.

### ĐIỀU 20. CAM KẾT CHUNG

1. Công ty có trách nhiệm phổ biến các Quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tổ chức bán đấu giá.
2. Công ty đấu giá có quyền tạm dừng, lùi cuộc đấu giá vào bất kỳ thời điểm nào trước khi cuộc đấu giá diễn ra và ngay sau khi nhận được văn bản thông báo của bên có tài sản về việc tạm dừng, lùi cuộc đấu giá.
3. Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.



**GIÁM ĐỐC**  
*Trương Văn Hùng*